جمهوری اسلامی ایران
سازمان برنامه و بودجه
دفتر رئیس

تاریخ : ۱۳۷۰/۶/۲۳
شماره : ۱-۹۷۰۶/۵۴/۲۰۸۰
پیوست : ..

بسمه‌تعالی

بخشنامه به دستگاههای اجرایی ، مهندسان مشاور وپیمانکاران

به استناد ماده۲۳ قانون برنامه وبودجه ، ومصوبه شماره ۶۱۵۰۰ مورخ ۱۳۶۳/۷/۲۱ هیأت وزیران ، روش تعدیل آحاد بهای پیمانها ، مطابق دستورالعمل پیوست ، برای کارهایی که ازتاریخ ابلاغ این بخشنامه مبادرت به‌اخذ پیشنهاد قیمت به روش مناقصه یا ترک مناقصه می‌شود ، ابلاغ می‌گردد تا با رعایت شرایط زیر ملاک عمل قرارگیرد .

۱ . مفاد ماده۷ پیمان به شرح زیر اصلاح می‌گردد :

ماده ۷ ــ تعدیل آحاد بهای پیمان

قیمتهای واحد مربوط به عملیات موضوع این پیمان براساس دستورالعمل پیوست به شماره مورخ تعدیل خواهد شد .

شاخص مبنای پیمان دوره سه ماهه‌ای است که
فهرست بهای مربوط به پیمان براساس قیمتهای آن دوره محاسبه شده است
پیشنهاد قیمت پیمانکار طی آن دوره تسلیم شده است

۲ . درکارهایی که برآورد آنها بااستفاده ازفهرستهای پایه تهیه می‌شود ، دستگاههای اجرایی ، با مسئولیت خود یکی ازروشهای درج شده دربند ۱ـ۶ـ۱ را ، برای تعیین شاخص مبنای پیمان انتخاب می‌کنند .

۳ . برحسب اینکه هریک ازروشهای درج‌شده دربند ۱ـ۶ـ۱ دستورالعمل پیوست ، برای تعیین شاخص مبنای پیمان انتخاب شود ، یاحالت بند ۱ـ۶ـ۲ مصداق داشته باشد ، دستگاههای اجرایی باید علاوه بردرج شماره وتاریخ این بخشنامه درمتن ماده ۷ پیمان ، به تناسب عبارت مربوط به شاخص مبنای پیمان درماده۷ را حفظ نموده وروی عبارت دیگر خط بکشند .

۴ . مفاد دستورالعمل پیوست جایگزین مواد ۱۵ مکررو۳۷مکررالف وب شرایط عمومی پیمان وسایر ضوابط تعدیل آحاد بها ، برای پیمانهای مشمول می‌گردد .

جمهوری اسلامی ایران
سازمان برنامه و بودجه
دفتر رئیس

تاریخ: ۱۳۷۰/۶/۲۳
شماره: ۱-۹۷۰۶/۵۴۰/۲۰۸۰
پیوست:

۵. در صورتی که دستگاههای اجرایی اسناد مناقصه‌ای را برای اخذ پیشنهاد قیمت تسلیم پیمانکاران نموده باشند، لازم است یک نسخه ازاین بخشنامه ودستورالعمل پیوست راهمراه باماده ۷ اصلاح شده پیمان برای آنها ارسال دارند، تا پیمانکاران مربوط، پیشنهاد قیمت خود را براین‌اساس ارائه کنند.

۶. بنا به‌تصویب شورایعالی‌فنی، سقف قیمت قابل قبول برای کارهایی که شاخص مبنای آنها به استناد بند ۱-۶-۱- یکم دستورالعمل پیوست، دوره سه ماهه محاسبه فهرست بهای پایه مربوط به پیمان، انتخاب شده باشد، حداکثرنادهدرصد - بالاترازمبلغ برآورد براساس قیمت‌های پایه بوده و انعقاد قرارداد باقیمت بیش ازآن مجازنمی‌باشد.

۷. فهرست‌های پایه سال ۱۳۷۰ براساس قیمت‌های سه‌ماهه‌چهارم سال ۱۳۶۹ محاسبه شده‌است.

مسعود روغنی زنجانی

معاون رئیس‌جمهور و رئیس‌سازمان برنامه‌وبودجه

پیوست بخشنامه شماره ۱-۹۷۰۶/۵۴/۲۰۸۰ مورخ ۱۳۷۰/۶/۲۳

دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهای پیمانها

۱. تعاریف

۱-۱. شاخص : شاخص عددی است که‌متوسط قیمت هردوره رانسبت به یک دوره معین که دوره پایه نامیده می‌شود ، به درصد ، نشان می‌دهد . دراینصورت شاخص دوره پایه عددصدمی‌باشد .

۱-۲. شاخص کلی : شاخص کلی ، عددی است که متوسط قیمت آحاد بها برای کل اقلام فهرستهای بهای پایه‌در هر دوره را ، نسبت به دوره پایه آنها ، به درصد ، نشان می‌دهد .

۱-۳. شاخص رشته‌ای : شاخص رشته‌ای عددی است که متوسط قیمت آحاد بها برای کل اقلام هر یک از فهرستهای بهای پایه‌در هر دوره را ، نسبت به دوره پایه همان فهرست‌بها ، به‌درصد ، نشان می‌دهد .

۱-۴. شاخص گروهی : شاخص گروهی عددی است که‌متوسط قیمت آحاد بهابرای کل اقلام هر یک از فصول فهرستهای‌بهای‌پایه درهردوره را ، نسبت به دوره پایه همان فصل فهرست بها ، به درصد ، نشان می‌دهد .

۱-۵. شاخص دوره سه‌ماهه : شاخص دوره سه ماهه ، عبارت از شاخصهای کلی ، رشته‌ای وگروهی درهریک ازدوره‌های سه ماهه منتهی به ماههای خرداد ، شهریور ، آذر واسفند هرسال است ، شاخصهای یادشده ، توسط سازمان برنامه‌وبودجه اعلام می‌شود .

۱-۶. شاخص مبنای پیمان

۱-۶-۱. شاخص مبنای پیمان برای پیمانهایی که بااستفاده از فهرستهای پایه منعقد می‌شوند ، بر حسب روش پیش بینی شده در پیمان مربوط ، مطابق یکی ازدوروش زیر می‌باشد .

یکم) شاخص مبنای پیمان ، دوره سه‌ماهه‌ای است که فهرست بهای مربوط به پیمان بر اساس قیمت‌های آن دوره محاسبه شده است .

دوم) شاخص مبنای پیمان ، دوره سه‌ماهه‌ای است که پیشنهاد قیمت‌پیمانکار طی آن دوره‌تسلیم شده است . دراین نوع پیمانها در صورتی که ارجاع کار به روش ترک تشریفات مناقصه باشد ، شاخص دوره سه‌ماهه‌ای که پیشنهاد نهایی پیمانکار درآن دوره به صورت کتبی تسلیم کارفرما شده باشد ، شاخص مبنای پیمان خواهد بود .

۱-۶-۲. شاخص مبنای پیمان برای پیمانهایی که بدون استفاده از فهرستهای پایه منعقدمی‌شوند ،

شاخص دوره سه‌ماهه‌ای است که پیشنهاد قیمت پیمانکار، طی آن دوره تسلیم شده‌است. در این نوع پیمانها، در صورتی که ارجاع کار به روش ترک تشریفات مناقصه باشد، شاخص دوره سه ماهه‌ای که پیشنهاد نهایی پیمانکار در آن دوره به صورت کتبی تسلیم کارفرما شده باشد، شاخص مبنای پیمان خواهد بود.

۱-۷. شاخص دوره انجام کار: شاخص دوره انجام کار، شاخص کلی، رشته‌ای یا گروهی دوره سه‌ماهه‌ای است که عملیات اجرایی در آن دوره انجام شده است.

۱-۸. ضریب تعدیل: ضریب تعدیل، برابر است با حاصل نسبت شاخص دوره انجام کار، به شاخص مبنای پیمان، منهای عدد یک که نتیجه در عدد ۰/۹۵ ضرب می‌شود، یعنی:

$$\text{ضریب تعدیل} = \left(\frac{\text{شاخص دوره انجام کار}}{\text{شاخص مبنای پیمان}} - 1\right) \times 0/95$$

تبصره ۱) شاخصهای دیگری که براساس این دستورالعمل، برای تعدیل کارکردهای مورد نظر تعیین می‌شود، برحسب مورد بجای شاخص دوره انجام کار در رابطه بالا درنظر گرفته شده وملاک عمل قرارمی‌گیرد.

تبصره ۲) درمورد پیمانهایی که درمدت درج شده درپیمان بااحتساب تغییر مدت ناشی از تغییر مقادیرکار، به‌اتمام رسیده وتحویل موقت شوند، عدد ۰/۹۵ رابطه بالا برابر عدد یک درنظرگرفته می‌شود.

۱-۹. کارکرد دوره سه‌ماهه: کارکرد هر دوره سه‌ماهه، عبارت ازمبلغ کارهای انجام‌شده‌طی‌آن دوره‌است، که شامل عملیات اجراشده، مصالح پایکار وهزینه‌های تجهیز وبرچیدن کارگاه می‌باشد.

۲. تعیین نوع شاخص تعدیل آحاد بها

۲-۱. پیمانهایی که مبلغ اولیه آنها کمتر ازسیصدمیلیون ریال است: این پیمانها با شاخص رشته‌ای‌دوره سه‌ماهه فهرست بهای واحد پایه مربوط، تعدیل می‌شوند. چنانچه دراین‌نوع پیمانها ازچند فهرست بهای پایه استفاده شده باشد، قیمتهای واحد مربوط به هر فهرست بها، با شاخص رشته‌ای همان فهرست بها تعدیل می‌شود.

۲-۲. پیمانهایی که مبلغ اولیه آنها سیصد میلیون ریال وبیشتر باشد: این پیمانها با شاخصهای گروهی دوره سه‌ماهه فهرستهای بهای واحد پایه مربوط، تعدیل می‌شود.

۲-۳. شاخص تعدیل هزینه تجهیزوبرچیدن کارگاه: مبالغ تجهیز وبرچیدن کارگاه، با شاخص کلی تعدیل می‌شود.

تبصره) هزینه تجهیزوبرچیدن پیمانهایی که مبلغ اولیه آنهاکمتر ازسیصد میلیون ریال است؛ در صورتیکه دراین نوع پیمانها ازیک‌فهرست‌بهای پایه استفاده شده باشد، با شاخص رشته‌ای فهرست بهای پایه مربوط تعدیل می‌شود.

۲-۴. شاخص تعدیل مصالح پایکار: مبالغ مصالح پایکار مربوط به هر یک از فهرستهای پایه در صورتیکه شاخص تعدیل پیمان شاخص رشته‌ای باشد، باشاخص رشته‌ای فهرست بهای مربوط تعدیل می‌شود ودر صورتی که شاخص پیمان شاخص گروهی باشد، با شاخص گروهی مربوط به هریک از اقلام مصالح پایکار بر طبق جدول مربوط تعدیل می‌شود.

۲-۵. شاخص تعدیل کارکرد دوران تاخیر مجازوغیرمجاز

۲-۵-۱. عملیات اجرا شده در مدت تاخیر مجاز (تمدیدمدت‌پیمان)، با شاخصهای‌دوره‌های سه‌ماهه انجام کار مربوط تعدیل می‌شود.

۲-۵-۲. عملیات اجرا شده درمدت تاخیرغیر مجاز، با متوسط شاخصهای دوره‌های سه ماهه مربوط به مدت پیمان (مدت درج شده در پیمان ومدتهای تمدید شده) تعدیل می‌شود.

۲-۵-۳. در پایان مدت درج شده در پیمان، با هر تمدید پیمان، دستگاههای اجرایی مکلف هستند بنابه تقاضای پیمانکار، نسبت به رسیدگی تاخیرها اقدام‌نموده وشاخصهای تعدیل کارکرد دوره‌های بعد (دوره‌های بعدازمدت درج شده در پیمان باهرتمدید پیمان) را، با توجه بنوع تاخیرها مشخص کنند. تاانجام این رسیدگی، تعدیل کارکردهای بعد ازمدت درج شده در پیمان یا هر تمدیدپیمان، حسب مورد با شاخصهای دوره سه ماهه مربوط به تاریخ خاتمه مدت درج شده درپیمان یا هرتمدید پیمان، محاسبه وبه صورت علی‌الحساب پرداخت خواهدشد.

۲-۶. شاخص مبلغ مابه‌التفاوت بین آخرین صورت‌وضعیت موقت وصورت‌وضعیت قطعی: چنانچه مابه‌التفاوت مبلغ صورت‌وضعیت قطعی وآخرین صورت‌وضعیت موقت مربوط به‌عملیات انجام شده، درمدت بین تاریخ شروع پیمان وتاریخ آخرین صورت وضعیت موقت باشد، شاخص تعدیل مبلغ مابه‌التفاوت، متوسط شاخصهای دوره‌های سه‌ماهه مربوط به مدت یادشده‌است.

تبصره) چنانچه دوران انجام کارهایی از مبلغ مابه‌التفاوت قابل تشخیص باشد، شاخص تعدیل کارهای یاد شده، همان شاخص دوران انجام کار مربوط خواهدبود.

تبصره ۲) چنانچه عملیات تمام یا قسمتی از مبلغ مابه‌التفاوت موضوع این بند ، در مدت غیر مجاز پیمان انجام شده باشد ، شاخص تعدیل عملیات یادشده ، مطابق مفاد بند ۲-۵-۲ ، تعیین خواهد شد .

۳ . تعدیل قیمت کارهای جدید

۳-۱ . در صورتی که مطابق ضوابط ، قیمت کار جدید با مبانی آن ، از فهرست بهای منضم به پیمان یا فهرست بهای واحد پایه‌ای که قیمت پیمان از آن گرفته شده‌است ، انتخاب گردد ، شاخص مبنای این نوع کارها ، همان شاخص مبنای پیمان خواهد بود .

۳-۲ . در صورتی که مطابق ضوابط ، قیمت کارجدید بامبانی آن ، بااستفاده ازآخرین فهرست بهای واحد پایه منتشرشده تعیین گردد ، شاخص مبنای قیمت این نوع کارها ، شاخص دوره سه‌ماهه‌ای است که فهرست بهای واحد پایه مورد استفاده ، براساس قیمتهای آن دوره محاسبه شده‌است .

۳-۳ . در صورتی که مطابق ضوابط ، قیمت کار جدید براساس قیمت روز تعیین شود ، شاخص مبنای این نوع کارها ، شاخص دوره سه‌ماهه‌ای است که براساس قیمتهای آن دوره ، قیمت کار جدید محاسبه شده است .

۳-۴ . در صورتی که مطابق ضوابط ، قیمت کار جدید بااستفاده از دو یا سه روش از روشهای درج‌شده در بندهای ۳-۱ ، ۳-۲ و۳-۳ تعیین شود ، شاخص مبنای قیمت هر قسمت از این نوع کارها ، بر حسب روش انتخاب شده برای تعیین قیمت آن قسمت ، مطابق روش تعیین شده در بندهای مربوط خواهد بود .

۳-۵ . برای محاسبه تعدیل قیمت‌های جدید درهریک ازحالتهای ۳-۲ ، ۳-۳و۳-۴ ، ابتدا قیمت کارجدید به‌عدد ۹۵/۰ تقسیم می‌شود ، (به‌استثنای قسمتی که مربوط به بند ۳-۱ است) ، و حاصل‌درنسبت شاخص مبنای پیمان به شاخص مبنای کار جدیدضرب می‌گرددتا به قیمتهای دوره سه ماهه مربوط به مبنای پیمان تبدیل شود ، سپس مانند سایر ردیفهای قیمتهای منضم به پیمان ، تعدیل می‌گردد .

۴ . تعدیل اقلامی که برای آنها قیمت پایه تهیه نشده‌است .

اقلامی که مانند اقلام ستاره دار برای آنها قیمت پایه تهیه نشده‌است ، وهنگام تهیه برآورد ،قیمت آنها مطابق دستورالعمل مربوط تعیین می‌گردد ، مشابه سایر اقلام وردیفهای فصل مربوط تعدیل می‌شوند .

۵ . تعدیل کارهای خاص یا کارهایی که فهرست بهای واحدپایه برای آنها منتشر نشده است .

۵-۱ . درکارهایی که فهرست بهای پایه برای آن منتشر نشده‌است ، چنانچه استفاده مستقیم از شاخصهای فهرستهای پایه مناسب باشد ، تطبیق فهرست بهای مورد نظروردیفهای آن ، باانواع فهرستهای پایه‌وفصلهای مربوط به آنها ، هنگام تهیه فهرست مقادیر وبرآورد کار وقبل ازمناقصه گزاری ویاواگذاری کار به روش ترک مناقصه* توسط دستگاه اجرایی انجام می‌شود ، نرخ پیمان این‌نوع کارها ، مطابق روش این دستورالعمل مورد تعدیل قرارمی‌گیرد .

۵–۲. درکارهایی که به‌علت شرایط خاص، طبیعت ونوع‌کار، استفاده مستقیم ازشاخصهای فهرستهای پایه ویا روش تعدیل این دستورالعمل مناسب نیست، دستگاه اجرایی باید قبل ازمناقصه گزاری ویا واگذاری کار به صورت ترک مناقصه، روش خاص مورد نظر برای تعدیل نرخهای این‌نوع کارها را، طی گزارش توجیهی به سازمان برنامه‌وبودجه منعکس کنند، تا پس ازتصویب شورایعالی‌فنی، ملاک عمل قرارگیرد.

۵–۳. پیمانهایی که‌تمام یا بخشی از پرداختهای آنها ارزی است، چنانچه تعدیل بخش ارزی ضرورت داشته باشد، مطابق بند ۵–۲ عمل خواهد شد.

۶. پیمانهایی که براساس شرایط عمومی پیمان، بدون آنکه قصوری متوجه پیمانکار باشد، خاتمه داده‌شوند، بر طبق این دستورالعمل مشمول تعدیل آحادبها خواهند بود.

۷. پیمانهایی که براساس شرایط عمومی پیمان بعلت قصور پیمانکار فسخ شوند پنج درصد از مبلغ تعدیل آنها که بر طبق این دستورالعمل محاسبه می‌شود، کسر می‌گردد.

۸. نحوه محاسبه وپرداخت صورت‌وضعیت تعدیل

۸–۱. برای محاسبه تعدیل هر صورت وضعیت موقت، ابتدا دوره یا دوره‌های سه‌ماهه مربوط کارکرد آن‌تعیین وبا استفاده ازشاخص دوره یا دوره‌های یادشده وشاخص مبنای پیمان، ضریب یا ضرایب تعدیل مربوط محاسبه می‌شود، سپس مبلغ کارکرد هردوره در ضریب تعدیل محاسبه شده آن دوره، ضرب می‌گردد ومبلغ تعدیل بدست می‌آید.

یادآوری: به منظور تقلیل محاسبات تعدیل آحاد بها تاکید می‌شود تا مطابق شرایط عمومی پیمان در آخر هرماه شمسی صورت وضعیت کارهای انجام شده تاآن تاریخ محاسبه شود، ضمناً صورت‌وضعیتها به تفکیک عملیات هر فصل، تنظیم گردد.

۸–۲. ضریب تعدیل هر دوره، ابتدا با سه رقم اعشار محاسبه می‌گردد، چنانچه رقم سوم اعشار، عدد پنج یا بزرگتر باشد، رقم سوم حذف وعدد یک به رقم دوم اعشار اضافه می‌شود، ودرصورتی که رقم سوم اعشار، کوچکتر ازپنج‌باشد، رقم سوم حذف می‌گردد. بنابراین، ضریب تعدیل بادو رقم اعشار درمحاسبات واردمی‌شود.

۸–۳. تااعلام شاخصهای دوره‌انجام کار، تعدیل هرصورت وضعیت بااستفاده ازآخرین شاخصهای منتشر شده مربوط‌محاسبه وبه صورت علی‌الحساب پرداخت می‌شود وبااعلام شاخصهای دوره‌انجام‌کار، مطابق این دستورالعمل، محاسبات تعدیل انجام شده ومبالغ آن به صورت قطعی به حساب پیمانکار منظور می‌گردد.

۸–۴. مبلغ مابه‌التفاوت تعدیل ناشی ازافزایش عدد ۰/۹۵، به‌عدد یک در رابطه بند ۸–۱، برای‌پیمانهایی که در مدت درج شده در قرارداد بااحتساب تغییر مدت ناشی از تغییر مقادیر کار به اتمام رسیده باشند، همزمان با صورت وضعیت قطعی به پیمانکار پرداخت می‌شود.